



WEEK 1

กฎหมายในชีวิตประจำวัน



เกิดจากรัฐสภา

กฎหมาย คือ กฎที่สถาบัน หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือ ระหว่างบุคคลกับรัฐ

หากเกิดการปฏิบัติถ้าทำหากไม่สำเร็จเรียก “ ปฏิวัติ ” หากทำสำเร็จ เรียก “ รัฐประหาร ”
ทำให้ รัฐประหาร = รัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด

COMMON LAW

พิพากษามาตามคดีก่อนหน้า

- ในคดีลักษณะเดียวกัน ถ้าคดี 1 พิจารณา เช่นไร คดี 2 จะพิจารณาอย่างคดี 1
- กฎหมายที่เป็น **CASE LEW** สำคัญกว่าที่บัญญัติโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
- ประเทศที่ใช้: **UK , USA , มาเลเซีย , สิงคโปร์** อื่นๆ

ออกสอบ



สหรัฐอเมริกาใช้ กฎหมาย **COMMON LAW**

CIVIL LAW

พิพากษามาตามกฎหมายบัญญัติ

ประมวลกฎหมายตามข้อกฎหมาย

- ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร โดยนิติบัญญัติ*
*นิติบัญญัติ กำหนดเนื้อหากฎหมาย เรียก “ องค์การการบัญญัติกฎหมาย ”
- ต้องพิพากษามาหลักกฎหมาย
- ศาลไม่สามารถบัญญัติกฎหมายเองได้
- ประเทศที่ใช้ : **ไทย , ฝรั่งเศส , ญี่ปุ่น , เกาหลี** อื่นๆ

ประเภทของกฎหมาย

กฎหมายระหว่างประเทศ

- ข้อตกลงของรัฐตั้งแต่ 2 รัฐขึ้นไป
- ใช้พิจารณาข้อพิพาทระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลง สนธิสัญญา พิธีสาร

อนุสัญญา ปฏิญญา

ออกสอบ



อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการ
เบือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
แบบ เป็นกฎหมายระหว่าง

ประเทศ

กฎหมายสารบัญญัติ (ถ้าอยากรู้สิทธิ)

- บัญญัติเนื้อหาสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

กฎหมายภายใน

- กฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐ
- บังคับใช้กับทุกคนที่อยู่ในรัฐ เช่น คนไทยอยู่ใต้กฎหมายของไทย เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กฎหมายวิธีสบัญญัติ (จะฟ้องอย่างไร)

- บัญญัติ วิธีการ ขั้นตอน การใช้สิทธิ เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

ออกสอบ



ตัวอย่างกฎหมายวิธีสบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

อ่านแล้วได้ให้บอกต่อ แต่อย่าส่งต่อหน้าจ

ประเภทของกฎหมาย (ต่อ)

กฎหมายแพ่ง (การรับผิดชอบของบุคคล ไม่ต้องหาตำรวจ)

- กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- เรียบเรียงให้เป็นดังสิทธิ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา เรียกค่าสินไหมทดแทน

กฎหมายอาญา (ไม่ได้เงิน ต้องหาตำรวจ)

- กำหนดความรับผิดชอบในทางอาญา
- มุ่งเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
- โทษ : ประหาร จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน ตามลำดับ

กฎหมายเอกชน

- ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง

กฎหมายมหาชน

- ความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐกับรัฐ หรือ รัฐกับเอกชน เช่น รัฐธรรมนูญ พรบ.ป่าสงวน

ลำดับศักดิ์กฎหมาย

1. กฎหมายต้อง
สอดคล้องกัน



2. ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ที่ลำดับสูงกว่า



3. กฎหมายรอง
มักจะกำหนด
รายละเอียด

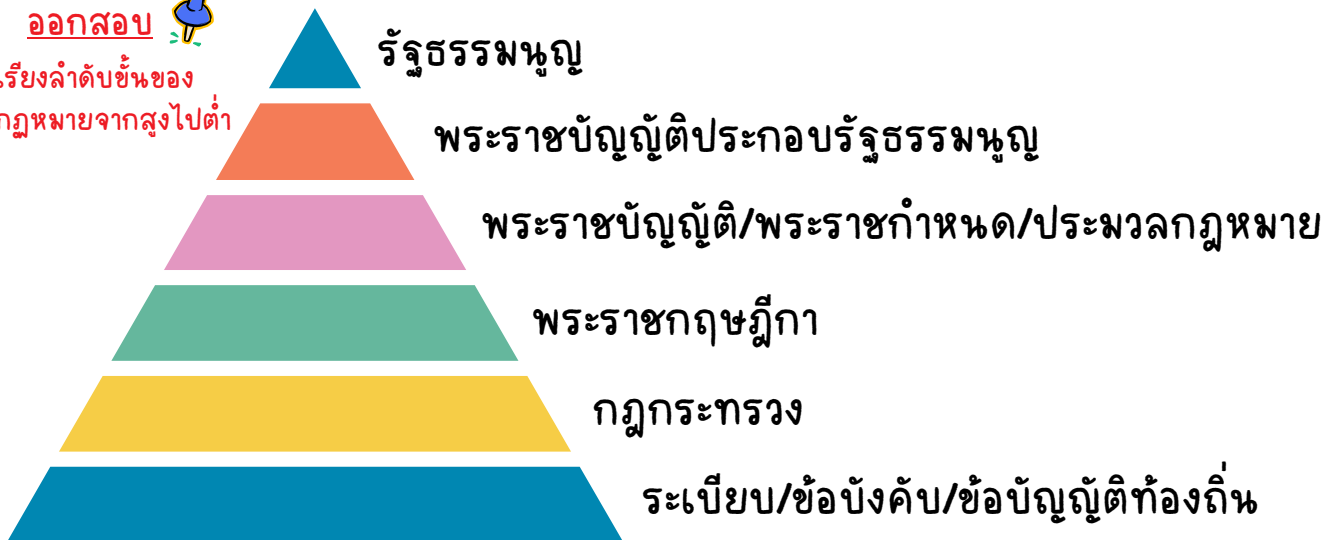


4. ทำให้กฎหมายมี
ความเป็นเอกภาพ

ออกสอบ



เรียงลำดับชั้นของ
กฎหมายจากสูงไปต่ำ



1. รัฐธรรมนูญ

- เป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ
- กฎหมายอื่นใดจะขัดแย้งไม่ได้
- ให้อำนาจหน่วยงานต่างๆ ในการบัญญัติ
- กม.ลูกคือ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

- รัฐธรรมนูญให้อำนาจในการออก ปกติกัดกดีเท่ากับพรบ.
- กำหนดรายละเอียดที่ไม่สามารถใส่ในรัฐธรรมนูญได้
- ยืดหยุ่น แก่ง่ายกว่ารัฐธรรมนูญ เช่น พรบ.ประกอบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.

3. พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/ ประมวลกฎหมาย

- อาศัยอำนาจรัฐธรรมนูญ
- พรบ. รัฐสภาออก ส่วน พรก. ครม. ออก
- กำหนดหลักกฎหมาย เฉพาะเรื่อง มีรายละเอียด
- เป็นลำดับศักดิ์ที่สามารถกำหนดโทษอาญาได้

4. พระราชกฤษฎีกา

- อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พรบ. พรก.
- กำหนดความสัมพันธ์บางอย่างของรัฐ เช่น วันเลือกตั้ง การแบ่งส่วนราชการ

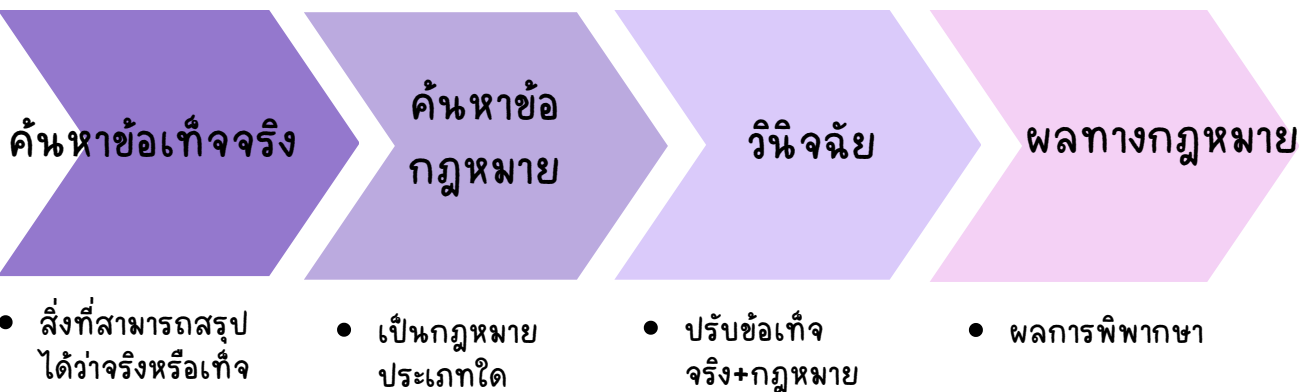
5. กฎกระทรวง

- กำหนดรายละเอียดตาม พรบ. เช่น กำหนดค่าธรรมเนียม ประเภทของกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตาม พรบ.

6. ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น

- เป็นกฎสำหรับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งโดยมากได้รับอำนาจจาก พรบ.

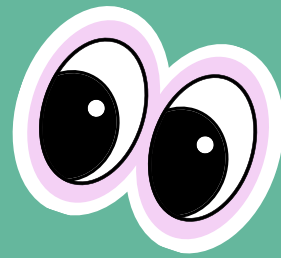
นิติวิธี/การใช้กฎหมาย





WEEK 2

กฎหมายทะเบียนราษฎร



*อ่านแล้วได้ให้บอกต่อ แต่อย่าส่งต่อหน้าไป



ออกสอบ

ความหมายของ “การทะเบียนราษฎร”

KEYWORDS

“การทะเบียนราษฎร”	งานทะเบียนต่างๆ การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
“ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร”	ข้อมูลตัวบุคคล ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา สถานะการสมรส ระดับการศึกษา ชื่อ บิดามารดา ฯ
“บ้าน”	สิ่งปลูกสร้างใช้เป็นที่พักอาศัย มีเจ้าบ้านครอบครอง รวมถึง แพร เรือ สถานที่ ยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำ
“ทะเบียนบ้าน”	ทะเบียนบ้านแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้าน และรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน
“ทะเบียนบ้านกลาง”	ผู้อำนวยการทะเบียนกลางให้จัดทำขึ้น สำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน
“เจ้าบ้าน”	ผู้เป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ (ผู้เช่าเป็นเจ้าบ้านได้) แต่ถ้าไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย ลาบสูญ หรือปฏิบัติกิจการไม่ได้ ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน
“ผู้อยู่ในบ้าน”	ผู้ซึ่งอยู่ในทะเบียนบ้าน (ตัวไม่อยู่ก็ถือว่าอยู่ในบ้าน)
“เลขประจำ”	เลขประจำตัวประชาชน ที่นายทะเบียนออกให้บุคคลแต่ละบุคคล *มีตั้งแต่เกิด

ข้อสังเกต



- “อำเภอ” หมายความว่ารวมถึง กิ่งอำเภอ* เงื่อนไขไม่ครบที่จะเป็นอำเภอ
- “ท้องถิ่น” หมายถึง กรุงเทพฯ เทศบาลเมืองพัทยา* จังหวัด,อำเภอ ที่เป็นหน่วยปกครองพิเศษ
- ไม่จัดเก็บข้อมูลของบุคคลดังนี้ 1. รายได้ 2. ประวัติอาชญากรรม 3. การชำระหรือไม่ชำระภาษีอากร
- ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือเป็นความลับ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ



การแจ้งเกิด

คนเกิดในบ้าน

- ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดา แจ้งต่อนายทะเบียน
- ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิด

คนเกิดนอกบ้าน

- ให้บิดาหรือมารดา แจ้งต่อนายทะเบียน
- ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิด
- แจ้งไม่ทัน แจ้งภายหลังไม่เกิน 30 วัน

*แจ้งไม่ทันกำหนดเวลา แจ้งได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกรณีแจ้งล่าช้า

- สูติบัตร เป็นเอกสารสำคัญทางราชการ แสดงการเกิดของบุคคล ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ บิดา-มารดา

*ใบรับรองการเกิด ไม่ใช่สูติบัตร แต่ใช้ประกอบการออกใบสูติบัตร

การแจ้งตาย



คนตายในบ้าน

- ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียน
- แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ตาย
- ถ้าไม่มีเจ้าบ้าน ผู้พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่พบ

คนตายนอกบ้าน

- บุคคลที่ไปกับผู้ตาย/ผู้พบศพ เป็นผู้แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบศพ
- จะแจ้งต่อนักงานฝ่ายปกครอง/ตำรวจ

ตายแบบผิดวิสัย

*ทั้ง 2 กรณี ถ้าคนหาคนไม่สะดวก ขยายได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่ตายหรือพบศพ ล่าช้า...จะมีค่าธรรมเนียม

- มรณบัตร เป็นหลักฐานสำคัญแสดงการแจ้งตาย แต่ถ้าตายโดยโรคติดต่ออันตราย/ผิดธรรมชาติ ต้องให้พนักงานเกี่ยวกับโรคติดต่อหรือตำรวจเห็นชอบก่อน

*ใบรับรองการตาย ใช้ประกอบการออกใบมรณบัตร



ออกสอบ



ออกสอบ

ข้อสังเกต



กรณีเกิด-ตาย ในต่างประเทศต่าง

ทูต

- เป็นตัวแทนประมุขแห่งรัฐ รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในรัฐที่สถานทูตตั้งอยู่
- มีแห่งเดียวในรัฐ

กงสุล

- ตัวแทนของรัฐให้คำปรึกษา ดำเนินการตรวจคนเข้าเมือง ขอหนังสือเดินทาง
- มีได้หลายแห่ง



การแจ้งย้ายที่อยู่

- เจ้าบ้านมีหน้าที่แจ้งต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันย้ายออก/เข้า
- *ไม่แจ้งมีความผิด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การย้ายออก

- ผู้ย้ายออกจะแจ้งย้ายออกเองก็ได้ (15ปี)
- ไม่ทราบว่าย้ายไปที่ใด/ยังไม่ย้ายเข้าภายใน 30 วัน ให้ย้ายไปทะเบียนบ้านกลาง
- ย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ผู้ย้ายต้องไปแสดงตัว ณ ที่ตั้งด้วย

การย้ายออก

- เจ้าบ้านต้องนำหลักฐานย้ายออกไปแสดง
- ผู้ย้ายเข้าจะแจ้งย้ายเข้าเองก็ได้ (15ปี) (แจ้งปลายทางได้) *ไม่ต้องแจ้งย้ายออก ย้ายเข้าได้เลย
- ถ้าย้ายมาจากทะเบียนบ้านกลางจะต้องแจ้งย้ายปลายทางไม่ได้

ข้อสังเกต



- ผู้ใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า “ผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนา ณ ที่นั้น”
- ทุกบ้านต้องมีเลขประจำบ้าน ไม่มีให้ขอภายใน 7 วัน ได้แล้วแสดงในที่ที่เห็นได้ชัดเจน
- ห้องชุด/ห้องแถว = แต่ละห้อง คือ 1 หลัง
- บ้านรื้อไม่ปลูกซ้ำ ต้องแจ้งการรื้อภายใน 15 วัน = จำหน่ายเลข
- เลขบ้าน คนละเรื่อง กับ เจ้าของบ้าน
- หากมีการย้ายเข้าจำนวนมาก นายทะเบียนอาจไม่รับแจ้ง

*เพิกขางทาง ได้สะพานก็สามารถออกเลขบ้านได้

การทำบัตรประชาชน

ออกสอบ



- สัญชาติไทย อายุ 7-70 ปี
- ยื่นขอภายใน 60 วัน
- อายุบัตร 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดที่ถึงภายหลังจากออกบัตร
- จะครบกำหนดก่อนวันเกิด
- ทำใหม่ก่อนครบ 60 วัน หรือหลังครบใน 60 วัน
- 70 ปีแล้วถือบัตรเดิมได้ตลอดชีพ
- อายุไม่ถึง 15 ปี บิดามารดามีหน้าที่ยื่นขอ (แต่เด็กก็สามารถยื่นเองได้)
- ไม่ยื่นขอภายในกำหนดมีโทษปรับ
- เข้าถึงข้อมูลในชิปประมวลผล (ไม่ใช่ข้อมูลบนบัตร) เป็นความผิด มีโทษทั้งจำและปรับ
- เอาบัตรคนอื่นไปใช้/เอาไป/ยัดไว้/ยินยอมให้คนอื่นใช้โดยไม่ชอบ ไม่สามารถแสดงบัตรได้ มีความผิด

*ต้องทำบัตรใหม่ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย บัตรชำรุด แก้วไขข้อตัว ชื่อสกุล แต่ย้ายที่อยู่จะเปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็ได้



WEEK 3

บุคคล และ ทรัพย์สิน



ออกสอบ

*บุคคลตามกฎหมายมี

2 ประเภท คือ บุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคล*

ประเภทของบุคคล

บุคคลธรรมดา

- บุคคลทั่วไป ที่มีตามธรรมชาติ
- ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ภาษา



นิติบุคคล

- เป็นสิ่งที่กฎหมายสมมติให้มีสถานะเป็นบุคคล
- มีขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ



บุคคลธรรมดา



ออกสอบ “สภาพบุคคลย่อมเริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก สิ้นสุดเมื่อตาย”

สภาพบุคคลเริ่มเมื่อใด ?

*คลอด > อวัยวะทุกส่วนหลุดพ้นจากครรภ์มารดา

*อยู่รอด > สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง (หายใจ)

“สภาพบุคคลย่อมเริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก สิ้นสุดเมื่อตาย”

ตายโดยธรรมชาติ

- ฆ่าตัวตาย
- กระโดดตึกตาย
- ป่วยตาย

ตายโดยผลของกฎหมาย

- ลาภสูญ
- ทั่วไป หายติดต่อกัน 5 ปี
- พิเศษ* ติดต่อกัน 2 ปี

*สงคราม, ยานพาหนะอัปปาง, เหตุภัยอันตรายแก่ชีวิต

ทารกในครรภ์สามารถมีสิทธิได้ภายหลังเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก

ผลในทางกฎหมายที่สำคัญ



สมบูรณ์

ใช้ได้ มีผลผูกพันตลอดไป

โมฆะ

สูญเปล่ามาตั้งแต่เริ่มต้น ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น

โมฆียะ

สมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้าง

บอกล้าง = โมฆะมาตั้งแต่ต้น

ให้สัตยาบัน = สมบูรณ์ตลอดไป

การจำกัดสิทธิของบุคคลธรรมดา

ผู้เยาว์ > บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สามารถบรรลุนิติภาวะได้ 2 กรณี

1. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
2. สมรส >> ต้องอายุ 17 ปี **ออกสอบ**

EX กลัวอายุ 18 ปี สมรสแล้ว ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว

บุคคลวิกลจริต >

มีอาการผิดปกติทางสมอง

*แต่ยังสามารถรับรู้เรื่อง

คนไร้ความสามารถ >

บุคคลที่วิกลจริต ที่ถูกศาลสั่งให้เป็น
คนไร้ความสามารถ และแต่งตั้ง

“ผู้นุบาล” คอยดูแล

ศาลสั่ง

คนเสมือนไร้ความสามารถ >

ไม่ประกอบอาชีพ ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย
เสเพล เป็นอาจีน ติดสุรายาเมา

ศาลสั่ง และแต่งตั้ง “ผู้พิทักษ์”

ผู้เยาว์

ต้องขอความยินยอมจาก

“ผู้แทนโดยชอบธรรม”

- หากไม่ได้รับการ
ยินยอม ตกเป็น
“โมฆียะ”

บุคคลวิกลจริต

ทำเองได้หมดหากมี
อาการปกติและอีกฝ่าย
ไม่รู้

- ถ้ามีอาการและอีก
ฝ่ายรู้ตกเป็น
“โมฆียะ”

คนไร้ความ สามารถ

ทำไม่ได้เลย ต้องมี

- “ผู้นุบาล” ทำแทน
• ถ้าขึ้นทำ ตกเป็น
“โมฆียะ”

คนเสมือน ไร้ความสามารถ

ทำเองได้ เว้นแต่เรื่อง
ทรัพย์สินบางกรณีต้อง
ขอความยินยอมจาก

- “ผู้พิทักษ์”
• ถ้าไม่ขอความ
ยินยอมตกเป็น
“โมฆียะ”

ผู้เยาว์ทำตัวเอง

- ได้ประโยชน์อย่างเดียว
- เหมาะสมแก่ฐานะรูป
- ประกอบอาชีพ (ขอครั้งเดียว)
- เป็นเรื่องเฉพาะตัว **ออกสอบ**
- อายุ 15 ปี ทำพินัยกรรม มีผล “สมบูรณ์”
(อายุไม่ถึง 15 ปี ทำตกเป็น “โมฆียะ”)

เรื่องที่ต้องขอความยินยอม

- นำทรัพย์สินไปลงทุน
- กู้ยืมเงิน
- ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 6 เดือน
- ก่อสร้างดัดแปลงโรงเรือน
- ประณีประนอมยอมความ

นิติบุคคล

มีเฉพาะที่กฎหมายกำหนด

1. ทบวงการเมือง
2. องค์การมหาชนอิสระ
3. รัฐวิสาหกิจ
4. วัด (ตามพรบ.คณะสงฆ์)
5. หุ่นเล่นบริษัท (จดทะเบียน)
6. สมาคม มูลนิธิ

ต้องมีคนทำแทน เรียก **"ผู้แทนนิติบุคคล"**

เช่น กรม >> อธิบดีการ

มหาวิทยาลัย >> อธิการบดี

บริษัทจำกัด >> กรรมการ

ต้องทำตามวัตถุประสงค์

เช่น มหาวิทยาลัยเปิด PUB ไม่ได้

ตัวอย่าง	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน	✓	✓
ทำนิติกรรมสัญญา	✓	✓
ทำใบอนุญาตนับ รถยนต์	✓	✗
สมรส และมีบุตร	✓	✗

QUESTION

แก้ว ไข่ ค้าง ร่วมกันจัดตั้งบริษัทก้างขวาง
คอจำกัด จะมีบุคคลในทางกฎหมาย
ทั้งหมดกี่บุคคล

ANS 4 บุคคล ได้แก่ บุคคลธรรมดา 3
และ นิติบุคคล 1

ทรัพย์สิน

ทรัพย์

- สิ่งที่มีรูปร่าง

ทรัพย์สิน

- สิ่งที่มีรูปร่าง
- สิ่งที่ไม่รูปร่าง
- อาจมีราคาและอาจถือเอาได้
(มีคุณค่าต่อจิตใจก็ได้ แะหวงเอาไว้ก็ได้)
เช่น ที่ดิน

ออกสอบ

เครื่องจักรอุตสาหกรรมไม้ถือเป็น
อสังหาริมทรัพย์

ทรัพย์สิน(ต่อ)

อสังหาริมทรัพย์

1. ที่ดิน
2. ทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดิน เช่น กรรมสิทธิ์
สิทธิครอบครอง
3. ทรัพย์สินที่ประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดิน
4. ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับที่ดิน

สังหาริมทรัพย์

ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และ
รวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย

ส่วนควบ

สาระสำคัญของตัวทรัพย์สิน
*เจ้าของตัวทรัพย์สินย่อมเป็น
เจ้าของส่วนควบ*
เช่น รถยนต์

อุปกรณ์

ใช้ประจำกับตัวทรัพย์สิน
*โอนตัวทรัพย์สินต้องโอน
อุปกรณ์*
เช่น ภูเขา รถยนต์ เป็น
อุปกรณ์ของรถยนต์

ออกสอบ

ดอกผล

ประโยชน์ได้จากตัวทรัพย์สิน
*เจ้าของแม่ทรัพย์สินย่อม
เป็นเจ้าของดอกผล*
เช่น แมวของเรารอกลูก

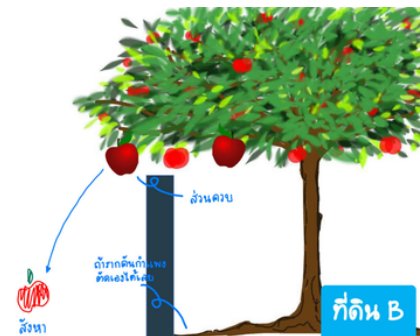
QUESTION จงระบุอสังหาริมทรัพย์





Ans	
1. ก้อนเมฆ	X
2. นก	X
3. พระอาทิตย์	X
4. ภูเขา	✓ ติด
5. ต้นไม้	✓ ติด
6. บ้าน	✓ ติด
7. แม่น้ำ	✓ ประกอบ
8. นา	✓ ประกอบ
9. สะพาน	✓ ติด
10. ไร่	X
11. สัตว์เลี้ยง	✓ ประกอบ
12. ถนน	✓ ติด

ตัวอย่าง





WEEK 4

นิติกรรมสัญญา และ สัญญากู้ยืม



นิติกรรม

นิติกรรม “การใดๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัครมุ่ง
โดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล **เพื่อที่จะก่อ**
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับ ซึ่งสิทธิ”



การแสดงเจตนาที่ต้องการให้ผลผูกพันทางกฎหมาย



การกระทำที่มีผลทางกฎหมาย

การแสดงเจตนา



1. ชัดแจ้ง

- วาจา
- ท่าทาง
- ลายลักษณ์อักษร

2. ปรีชา

- ดีความ
- จากพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้น

3. นิ่ง

- ท่าที่
- กฎหมายกำหนด

การแสดงเจตนาด้วยความสมัครใจ >> เกิดจากความต้องการ
ที่แท้จริงของเรา แต่**ถ้าไม่ตรง**กับความต้องการมีผลทาง
กฎหมายดังนี้

1. ช่อนเร้น 2. ลวง 3. อำพราง 4. สำคัญผิด 5. น้อยโง่ 6. ช่มชู้

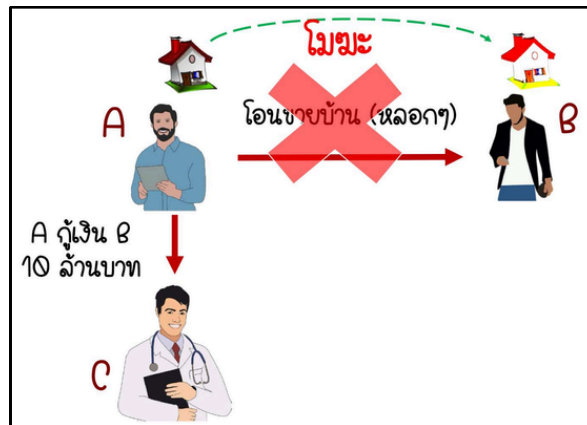
*อ่านแล้วได้ใบปกต่อไป แต่อย่าส่งต่อหน้าจับ

1 ซ่อนเร้น >> เกิดสัญญาซื้อขายได้หากอีกฝ่ายไม่รู้เจตนา



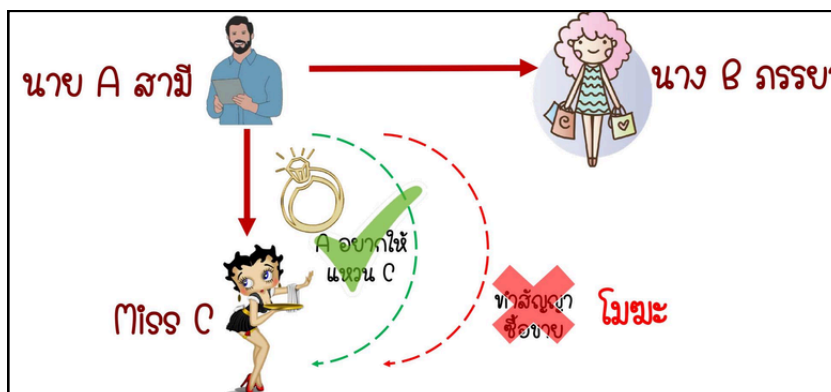
“โมฆะ”

2 ลวง >> สคบบกัณ



“โมฆะ”

3 อำพราง >> EX สามิตาย ทรพยาไปเรียกค่าแหวนได้หรือไม่ > ไม่ได้ เพราะสัญญาซื้อขายตกเป็น “โมฆะ” แล้ว



แต่ MISS C มีสิทธิ
เก็บแหวนไว้ได้

“โมฆะ”

4 สำคัญผิด >>

สำคัญผิดในสาระสำคัญ

- สัญญาผิดประเภท **ผิดตัวคน**
ผิดชั้น ผิดอัน

ตัวอย่าง

- ต้องการจ้างกึ่งทาสีบ้านไป
เจอแก้วคิดว่าเป็นกึ่งเลย
ทำสัญญากับแก้วไป

“โมฆะ”

สำคัญผิดในคุณสมบัติ

- สัญญาถูกประเภท **ถูกตัวคน**
ถูกชั้น ถูกอัน
- แต่**คุณสมบัติไม่ใช่**

ตัวอย่าง

- ต้องการจ้างกึ่งทาสีบ้าน
เพราะเข้าใจว่ากึ่งเป็นช่าง
ทาสี แต่กึ่งไม่ใช่ช่างทาสี
เลยทำสัญญากับกึ่งไป

“โมฆียะ”

5 ฉ้อฉล >> ถูกหลอกให้ทำสัญญา

ตัวอย่าง

- ทำสัญญาประกัน แต่**ปกปิด**ไม่บอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
บริษัทจึงหลงทำสัญญาด้วย

“โมฆียะ”

6 ข่มขู่ >> บีบบังคับให้ทำสัญญา

ตัวอย่าง

- ปีน จ่อศีรษะให้เซนต์สัญญา ขู่จะทำร้ายครอบครัว

“โมฆียะ”

NOTE

- ขู่ว่าจะฟ้องศาล ทำได้หรือไม่
> มีผลสมบูรณ์ (ถ้าเป็นการขู่ใช้สิทธิโดยชอบ)

เพื่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย

1. ก่อ
2. เปลี่ยนแปลง
3. โอน
4. สงวน
5. ระบุ

> ซึ่งสิทธิ

NOTE

ถ้าคิดว่ากระทบต่อ
สิทธิ คือมีผลทาง
กฎหมายทั้งสิ้น

ออกสอบ

ทำสัญญาซื้อขายดวง
อาทิตย์กัน ตกเป็น
“โมฆะ” เพราะไม่พ้นวิสัย

ความสมบูรณ์ของนิติกรรม

1. แสดงเจตนา
2. ความสามารถ
3. วัตถุประสงค์
4. แบบ

1. ไม่ขัดต่อกฎหมาย > เช่น จ้างวานฆ่า
2. ไม่พ้นวิสัย > เช่น ขายดวงอาทิตย์
3. ขัดต่อความสงบ+ศีลธรรม > เช่น เมียเช่า

“โมฆะ”

คือ วิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำ
เช่น > ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน
> ทำเป็นหนังสือ

“สมบูรณ์”

*ปกติ กฎหมายจะกำหนดเลยว่าถ้าไม่ทำตกเป็น “โมฆะ”

นิติกรรมมี 2 ประเภท

1. นิติกรรมฝ่ายเดียว
>> เสร็จจบจากฝ่ายเดียว
เช่น คำเสนอ คำสนอง
พินัยกรรม
2. นิติกรรมสองฝ่าย
>> ต้องมาจากสองฝ่าย
เช่น สัญญา

“นิติกรรมฝ่ายเดียว”

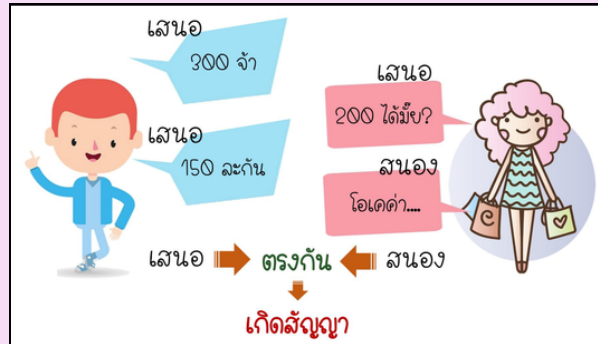


“นิติกรรมสองฝ่าย”



สัญญา

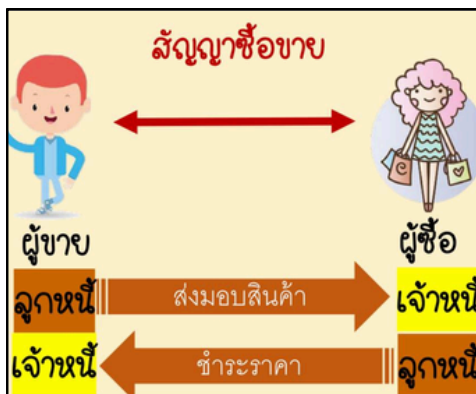
สัญญา >> เป็นนิติกรรม 2 ฝ่าย เกิดขึ้นเมื่อ **คำเสนอ** และ **คำสนอง** ตรงกัน



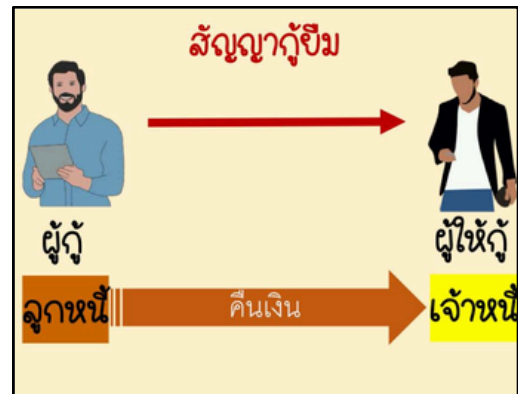
สัญญาแบ่งได้หลายรูปแบบ

1. สัญญาต่างตอบแทน
2. สัญญาไม่ต่างตอบแทน
3. สัญญาประธาน > สัญญาหลัก
4. สัญญาอุปกรณ์ > OPTION เสริม

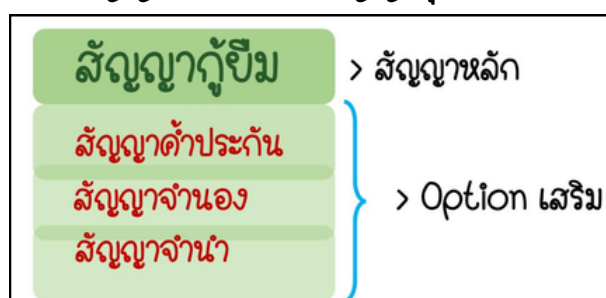
“สัญญาต่างตอบแทน”



“สัญญาไม่ต่างตอบแทน”



“สัญญาประธาน + สัญญาอุปกรณ์”



สัญญากู้ยืมเงิน



หลักการสำคัญ

- ต้องได้เงินจริง
 - >> ถ้าไม่ได้เงินจริง “สัญญาไม่สมบูรณ์” ฟ้องเรียกร้องกันไม่ได้
 - >> โอนเข้าบัญชีได้
 - >> ผ่านแอปพลิเคชันได้ (ดีกว่า)
- **กู้เงิน 2,000 บาท** ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
 - >> E-DOCUMENT ได้ (แชท อีเมลยิ่งดี)
 - >> ลายมือชื่อ ใช้ E-SIGNATURE ได้

*ถ้าไม่มีฟ้องกันไม่ได้ ตกเป็น “โมฆะ”
- อัตราดอกเบี้ยห้ามเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ออกสอบ



กรณีที่ต้องมีหนังสือลงลายมือชื่อ
ไม่สามารถใช้พยานบุคคลที่เห็น
และได้ยืนยันว่าการกู้ยืมเงินกัน

ออกสอบ



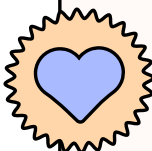
กู้เงินต่ำกว่า 2,000 บาท ไม่ต้อง
มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อ ถ้า 2,001 บาท ต้องมี

ดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด

ออกสอบ



- ห้ามเกิน 15% ต่อปี
 - > ถ้าเกิน = ดอกเบี้ยตกเป็น “โมฆะ”
 - ตกลงคิดดอกเบี้ยแต่ไม่กำหนดอัตรา
 - > ให้คิดอัตรา 3% ต่อปี
 - ดอกเบี้ยผิดนัด
 - > ให้คิดอัตรา $3\% + 2 = 5\%$ ต่อปี
- ** ห้ามคิดทบต้นทบดอก



การทวงหนี้

หนี้ประเภทใด >> หนี้ทุกประเภท ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ในระบบ และนอกระบบ

เจ้าหนี้ประเภทไหน >> ประกอบกิจการค้าเป็นปกติ
*เพื่อนยืมเงินไม่รวม

ทวงหนี้ได้เฉพาะลูกหนี้เท่านั้น คนใกล้เคียงแค่ขอข้อมูลติดต่อ !

ทวงหนี้ตอนไหน >> จ-ศ : 08.00-20.00 น.

ส-อา : 08.00-18.00 น.

ทวงหนี้ได้ 1 ครั้ง/วัน

เรียก “ทวงแล้ว”

- ส่งข้อความทางไลน์+เปิดอ่าน
- โทรศัพท์+มีคำพูดทวงถามหนี้

เรียก “ไม่ถือว่าทวง”

- ส่งข้อความทางไลน์ แต่ไม่เปิดอ่าน
- โทรศัพท์แต่ไม่รับสาย
- โทรศัพท์ รับแล้วแต่วางสาย+ยังไม่ได้ทวงถาม

ทวงหนี้ไม่ได้ !

- ประจาน
- พุดจาตุหมิ่น
- ข่มขู่ใช้ความรุนแรง



โทษ

- จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท
- หรือทั้งจำทั้งปรับ





WEEK 5

สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ



*อ่านแล้วดีให้บอกต่อ แต่อย่าส่งต่อหน้าจับ



ออกสอบ

สัญญาจ้างแรงงาน

ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน

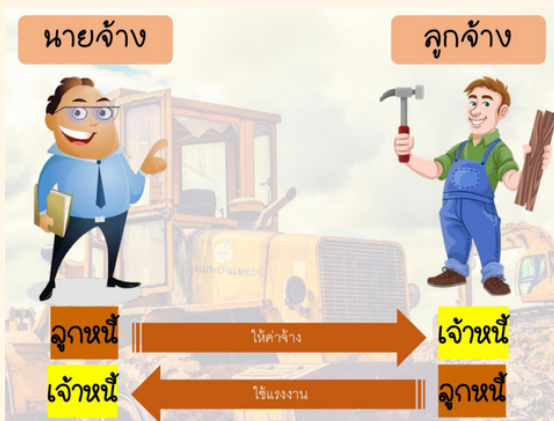
สัญญาจ้างแรงงาน “อันว่าจ้างแรงงานนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า “ลูกจ้าง” ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลหนึ่งเรียกว่า “นายจ้าง” และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้”

ลักษณะสำคัญ

1. คู่สัญญา
2. สิทธิ/หน้าที่ของลูกจ้าง
3. สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง
4. ความระงับแห่งสัญญา

1. คู่สัญญา

> นายจ้าง - ลูกจ้าง > สัญญาต่างตอบแทน > ไม่มีแบบ



NOTE

สาระสำคัญคือลูกจ้างต้องทำงานให้ (เสร็จหรือไม่ก็ได้) อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายจ้าง

2. สิทธิหน้าที่ลูกจ้าง

หน้าที่

1. ทำงานด้วยตัวเอง
 - > เป็นเรื่องเฉพาะตัว
2. ทำให้ได้อย่างที่รับรอง
 - > ถ้าอ้างว่ามีฝีมืออย่างนั้น
3. ทำงานตามเวลาที่ตกลง
 - > จะขาดงานไม่ได้
4. ปฏิบัติตามคำสั่ง
 - > เกี่ยวข้องกับงาน

สิทธิ

1. บอกเลิกสัญญาที่ไม่มีกำหนด
 - > ล่วงหน้า 1 งวดจ่ายค่าจ้าง
2. ขาดงาน
 - > ถ้ามีเหตุ+เวลา พอสมควร
3. ได้รับใบแสดงสำคัญ
 - > หนังสือรับรองการทำงาน
4. ค่าเดินทางขากลับ
 - > ถ้าขามาไปรับมา (ต่างถิ่น)

3. สิทธิหน้าที่นายจ้าง

หน้าที่

1. จ่ายค่าจ้าง
 - > จ่ายตลอดเวลาที่ทำงานให้
 2. ออกหนังสือรับรองให้
 - > ทั้งผลงาน และระยะเวลา
 3. จ่ายค่าเดินทางขากลับ
 - > เฉพาะต่างถิ่นที่ออกขามาให้
- *ถ้าไม่ทำลูกจ้างบอกเลิกสัญญาได้

สิทธิ

1. บอกเลิกสัญญาที่ไม่มีกำหนด
 - > ล่วงหน้า 1 งวดจ่ายค่าจ้าง
2. ขาดงาน
 - > ถ้ามีเหตุ+เวลา พอสมควร



4. ความระงับแห่งสัญญา

1. ครบกำหนดตามสัญญา
 2. บอกเลิกกรณีไม่มีกำหนดเวลา
 3. บอกเลิกตามสัญญา/ผิดสัญญา
 4. งานตามสัญญาแล้วเสร็จ
 5. เมื่อลูกจ้างตาย
 6. เมื่อนายจ้างตาย
- ถ้าสาระสำคัญที่นายจ้าง
- 1. งวดค่าจ้าง ไม่ต้องกว่า 3 เดือน
 - เลิกเลย + จ่ายสินจ้างแทนบอกกล่าว
 - 1. เช่น ORDER ไม่ถึง 100 เลิกจ้าง
 - 2. ไม่ทำงาน/ไม่จ่ายค่าจ้าง
 - 3. มาตรา 583 ไล่ออกโดยไม่ต้องบอก



มาตรา 583 ไล่ออกโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

- จงใจขัดคำสั่ง
- ละเลย ไม่นำพาเป็นอาจีน
- ละทิ้งหน้าที่การงาน
- กระทำผิดอย่างร้ายแรง
- ที่ไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่



ออกสอบ



สัญญาจ้างทำของ

ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน

สัญญาจ้างทำของ

“อันว่าจ้างทำของนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ตกลงจะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น”

ลักษณะสำคัญ

1. คู่สัญญา
2. สิทธิ/หน้าที่ของลูกจ้าง
3. สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง
4. ความระงับแห่งสัญญา

1. คู่สัญญา

> นายจ้าง - ลูกจ้าง > สัญญาต่างตอบแทน > ไม่มีแบบ



NOTE

เน้นที่ผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ (งานต้องเสร็จจึงจะได้ค่าจ้าง)

2. สิทธิหน้าที่ลูกจ้าง

1. ต้องทำงานให้เสร็จ > ลดค่าจ้าง/เลิกสัญญาได้
 2. จัดหาเครื่องมือ > เช่น จักร เข็ม
 3. จัดหาสัมภาระชนิด ดี!! (ถ้าจัด) > เช่น ผ้า (ถ้าเป็นของพู่ว่าจะจ้างต้องคืนด้วย)
 4. รับผิดชอบในความซักชำ
 5. ให้พู่ว่าจะจ้างตรวจงานได้
 6. แก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้น
 7. รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง
- ยึดหน่วงค่าจ้างไว้ก่อน(ยังไม่จ่าย)
 - ถ้าผู้รับจ้างยินยอมรับไป เรียกร่องไม่ได้
 - รับผิดชอบ 1 ปี ถ้าก่อสร้าง 5 ปี
 - จ้างช่วงได้ แต่ต้องรับผิดชอบด้วย

3. สิทธิหน้าที่ของพู่ว่าจะจ้าง

หน้าที่

1. จ่ายสินจ้าง (ค่าจ้าง)
> เพื่อรับมอบงาน (แบ่งเฟสได้)
2. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อP.ภายนอก
> เว้นแต่ งาน คำสั่ง การเลือก
3. ต้องให้อิสระแก่ผู้รับจ้าง
> ถ้าสอ ดเสียหายเรียกร่องไม่ได้

สิทธิ

1. บอกเลิกสัญญา กรณี
> ไม่เริ่มทำ/ซักชำ
2. ลดสินจ้าง
> ถ้าส่งมอบงานล่าช้า
3. บอกเลิกสัญญา
> ถ้าระยะเวลาเป็นสาระสำคัญ

เครื่องมือ

สัมภาระ

>> สัมภาระเสียหายจนส่งมอบงานไม่ได้ (กรณีไม่มีใครผิด)

- ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดสัมภาระ ความวินาศนั้นตกเป็นพัวแก่ **“ผู้รับจ้าง”**
สินจ้างไม่ต้องใช้
- ถ้าพู่ว่าจะจ้างเป็นผู้จัดสัมภาระ ความวินาศนั้นตกเป็นพัวแก่ **“พู่ว่าจะจ้าง”**
สินจ้างไม่ต้องใช้

4. ความระงับแห่งสัญญา

เมื่อ...

1. ส่งมอบงาน และรับค่าจ้าง
 - > คือการชำระหนี้ นั่นเอง
2. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
 - > เพราะความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 - > เพราะมีข้อตกลงกำหนดให้สิทธิในหารบอกเลิกไว้
3. เลิกสัญญาโดยผลของกฎหมาย
 - > ผู้ว่าจ้างบอกเลิกเมื่อใดก็ได้ถ้างานยังไม่เสร็จ แต่ต้องชดเชยที่เสียหาย
 - > เมื่อผู้รับจ้างตาย ถ้าสาระสำคัญอยู่ที่ผู้รับจ้าง

ความแตกต่าง

สัญญาจ้างแรงงาน

- นายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชา
- นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตลอด
- เน้นที่การทำงานของลูกจ้างเป็นสำคัญ
- ลูกจ้างต้องทำงานด้วยตัวเอง

สัญญาจ้างทำของ

- ผู้รับจ้างมีอิสระในการทำงาน
- ได้สินจ้างต่อเมื่องานเสร็จ
- เน้นที่ผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ
- ผู้รับจ้างจะให้คนอื่นรับจ้างช่วงก็ได้

การคุ้มครองแรงงาน

หลักการสำคัญ

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ห้ามเลือกปฏิบัติระหว่าง ชาย-หญิง

นับวันหยุด/วันลา ทุกช่วง รวมเป็น
วันทำงาน

ห้ามผู้มีอำนาจเหนือลูกจ้าง
SEXUAL HARASSMENT

ออกสอบ



การทำงาน

ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง

สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง

งานอันตราย 7 ชม./42 ชม.

ห้ามบังคับ OT

เว้นแต่ฉุกเฉิน/งานติดต่อ

36 ชม./สัปดาห์

ห้ามบังคับทำงานวันหยุด

เว้นแต่ฉุกเฉิน/งานติดต่อ

36 ชม./สัปดาห์

ข้อสังเกต



- งานอันตรายห้ามล่วงเวลา/วันหยุด
- โรงแรม/ขายอาหาร ให้ทำงานวันหยุดได้ ไม่ต้องขอความยินยอม



เวลาพัก

- อย่างน้อยวันละ 1 ชม. (แบ่งได้)
- พักเกิน 2 ชม. ชั่วโมงที่เกินนับเป็นเวลาทำงาน
- ถ้า OT 2 ชม. ต้องกินก่อน OT 20 นาที

**การพัก/วันหยุด/
วันลา**

day off

วันหยุด

- วันหยุดประจำปีสัปดาห์ละ 1 วัน
- วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี

ออกสอบ



การพัก/วันหยุด/ วันลา

วันลา

- ลาป่วย
- ลากิจธุระ 3 วัน
- ลาฝึกอบรม
- ลาทำหมัน
- ลาทหาร ออกสอบ
- ลาคลอดบุตร 98 วัน



แรงงานหญิง

หญิงมีครรภ์

- ห้ามให้ทำงานระหว่าง 22.00-06.00 น.
- ลาคลอดบุตรได้ 98 วัน
ได้เงินเดือน 45 วัน
- ห้ามเลิกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์



ลูกจ้างหญิงทั่วไป

- ห้ามให้ทำงานอันตราย
>เช่น ใต้น้ำ ในถ้ำ ปล่องภูเขา
เว้นแต่ โดยสภาพไม่เป็น
อันตราย
- ค่าจ้างต้องเท่าชาย ถ้าทำงาน
ไม่ต่าง

แรงงานเด็ก

- ลูกจ้างเด็ก = 15-18 ปี
- ห้ามเด็กทำงาน 22.00-06.00 น.
- ห้ามทำ OT /ทำงานวันหยุด
- ห้ามทำงานอันตราย+โรงฆ่าสัตว์/พนัน/สถานบริการ



การจ่ายค่าตอบแทน



ค่าจ้าง ค่า OT ค่าทำงานในวันหยุด ค่า OT ในวันหยุด

ถือว่าเป็นค่าจ้าง

เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ ค่านายหน้า ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
ค่าตำแหน่ง > ตอบแทนการทำงานโดยตรง

ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง

เงินช่วยค่าเช่าบ้าน เงินโบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร เงิน
ช่วยเหลือบุตร



- ค่าจ้าง-อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- จ่ายเป็นเงินไทย ณ ที่ทำงานของลูกจ้าง
- เลิกจ้างต้องจ่ายภายใน 3 วัน
- ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุด
- ลูกจ้างรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างประจำวันหยุดลัปดาห์
- OT > วันปกติ 1.5 เท่า/ชม.
> วันหยุด 3 เท่า/ชม.
- ทำงานวันหยุด
 - > ลูกจ้างรายเดือนได้เพิ่ม 1 เท่า
 - > ลูกจ้างรายวันได้เพิ่ม 2 เท่า



WEEK 6

สัญญาซื้อขาย



สัญญาซื้อขาย

สัญญาซื้อขาย

“สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า **“ผู้ขาย”** โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า **“ผู้ซื้อ”** และผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย”

ประกอบด้วย

1. ลักษณะสำคัญ
2. แบบของสัญญา
3. หน้าที่/ความรับผิดชอบ
4. หน้าที่ของผู้ซื้อ

1. ลักษณะสำคัญ



ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์

- เมื่อเสนอสนองตรงกันกรรมสิทธิ์ก็โอนทันที
- แม้ยังไม่ส่งมอบกรรมสิทธิ์ก็โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว

ผู้ซื้อต้องใช้ราคา

- เป็นเงินเท่านั้น

2. แบบของสัญญา

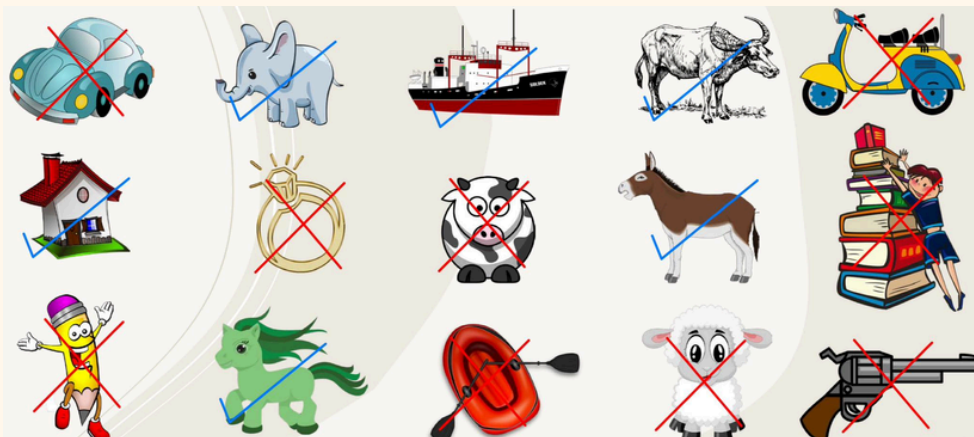


ทั่วไป >> ทำสัญญาซื้อขายปากเปล่าได้ ตกเป็น “สมบูรณ์”

แต่!!! >> ทรัพย์สินต่อไปนี้ต้องทำแบบ

- อสังหาริมทรัพย์
- สิ่งหยาบหรือสิ่งหยาบชนิดพิเศษ
 - > เรือระวาง 5 ตัน
 - > แพทืออยู่อาศัย
 - > ลัทธิพาหนะ

*ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน ถ้าไม่ทำ!! ตกเป็น “โมฆะ”



3. หน้าที่/ความรับผิดชอบ

1. หน้าที่ในการส่งมอบ



คือ ทำให้ทรัพย์สินอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ

- คนละเรื่องกับโอนกรรมสิทธิ์ เพราะกรรมสิทธิ์โอนตั้งแต่ทำสัญญา
- * ณ เวลานั้นกรรมสิทธิ์ในรถเป็นของผู้ซื้อแล้วแต่รถยังอยู่ในความครอบครองของผู้ขาย*

2. รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง

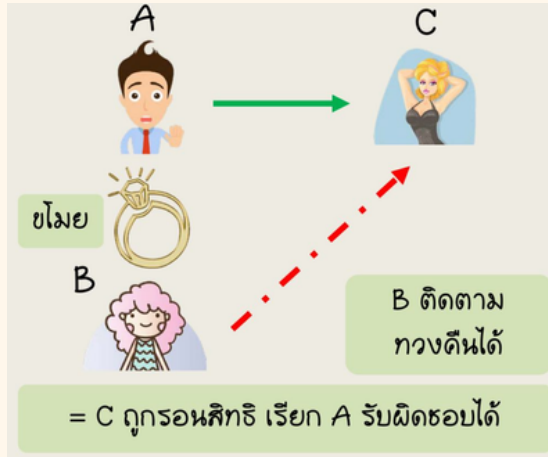
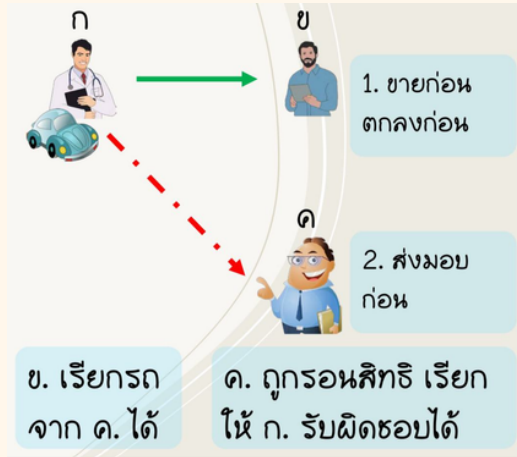
- เสียหาย
- เสียราคา
- ใช้งานไม่ได้
- ไม่ตรงตามสัญญา

ตัวอย่าง

- หนังสือหน้าหายไป
- ม้าแข่ง แต่พอมแข่ง
- ผลไม้สด แต่เน่า
- รถยนต์ แต่พวงมาลัยบังคับไม่ได้

3.หน้าที่/ความรับผิดชอบ(ต่อ)

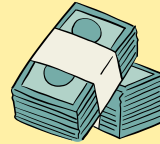
การถูกรบกวนสิทธิจากบุคคลภายนอก



4.หน้าที่ผู้ซื้อ

ชำระด้วยราคา

- ด้วยเงินเท่านั้น
- ไทย/ต่างประเทศ ตามตกลง
- ตัวเงินก็ได้ (แต่จะถือว่าชำระแล้วก็ต่อเมื่อขึ้นเงินแล้ว)



ออกสอบ



สัญญาซื้อขายเฉพาะอย่าง

ประเภทของสัญญาเฉพาะอย่างอะไรบ้าง?

ประเภท _____

1. ขายตามตัวอย่าง

2. ขายตามคำพรรณนา

3. ขายเพื่อชอบ

4. ขายฝาก

เหล่านี้ คือ สัญญาซื้อขาย(หวั่นข้อด้านบน) ดังนั้นสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกับสัญญาซื้อขายทั่วไป รวมถึงในเรื่องของแบบ

1. ขายตามตัวอย่าง

- เหมือนสัญญาซื้อขายปกติ
- มีตัวอย่างให้ดู
- สัญญาเกิดเมื่อตกลงซื้อ
- ส่งมอบชิ้นใหม่ที่เหมือนกันตัวอย่าง
- ส่งมอบไม่ตรง บอกปิดไม่รับ (รับ=โอน)



2. ขายตามคำพรรณนา

- เหมือนสัญญาซื้อขายปกติ
- มีแต่คำพรรณนา ไม่มีตัวอย่าง
- สัญญาเกิดเมื่อตกลงซื้อ
- ส่งมอบสินค้าให้ตรงกับที่พรรณนาไว้
- ส่งมอบไม่ตรง บอกปิดไม่รับ (รับ=โอน)



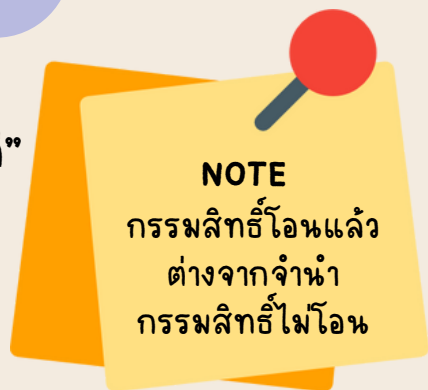
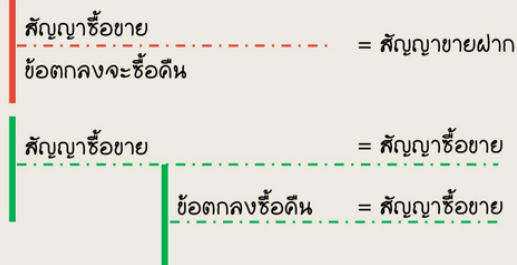
3.ขายเพื่อชอบ

- เหมือนสัญญาซื้อขายปกติ
- เอาให้ตรวจดู ไม่ใช่ตัวอย่าง แต่ตัวจริง
- สัญญาเกิดเมื่อตกลงซื้อ(เมื่อชอบ)
- ส่งมอบสินค้าตัวที่ตรวจดูนั้นเลย
- กรรมสิทธิ์โอนทันทีเมื่อตกลงซื้อ

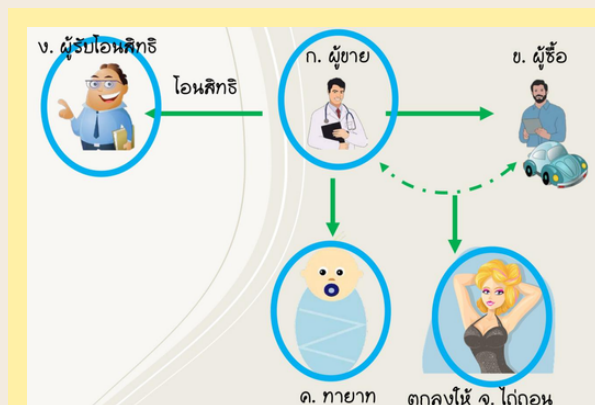


4.ขายฝาก

- สัญญาซื้อขาย+ข้อตกลงไถ่ถอน
เช่น “ไถ่ถอน” “ซื้อคืน” “ซื้อกลับคืน” “ไถ่”
- *ข้อตกลงนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อมสัญญาซื้อขาย



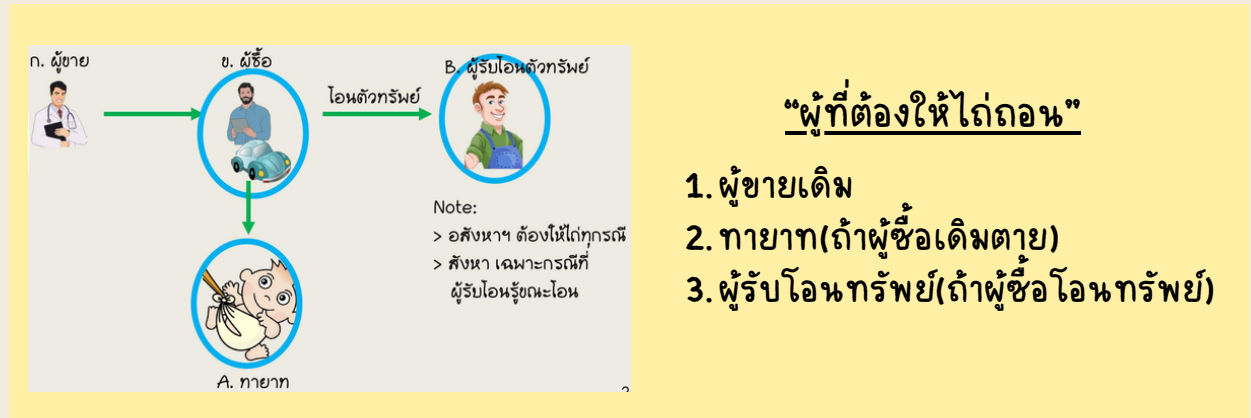
- ผู้ขายจะไถ่ถอนจริงหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ขายจะไถ่ ผู้รับซื้อต้องยอมให้ไถ่
- แต่กรรมสิทธิ์โอนไปแล้วดังนี้
 - > ผู้รับซื้อจะมีสิทธิจำหน่ายต่อไปได้
 - > จะมีข้อตกลงห้ามจำหน่ายก็ได้



“ผู้มีสิทธิไถ่ถอน”

1. ผู้ขายเดิม
2. ทายาท(ถ้าผู้ขายเดิมตาย)
3. ผู้รับโอนสิทธิ(ถ้าผู้ขายโอนสิทธิ)
4. ผู้คู่สัญญาตกลงไว้
(ถ้าสัญญากำหนดไว้)

4.ขายฝาก(ต่อ)



ระยะเวลาไถ่ถอน

- อสังหาฯ ตกลงได้ **ไม่เกิน 10 ปี**
- สังหาฯ ตกลงกันได้ **ไม่เกิน 3 ปี**

ออกสอบ

ระยะเวลาในการขายฝาก

สินไถ่(เงินที่จะไปไถ่ถอน)

- ไม่ได้ตกลง=ราคา ที่ขายฝาก
- ตกลง=ไม่เกิน ราคา+15%ต่อปี

ถ้าไม่ไถ่ถอน

- หมดสิทธิไถ่
- กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ซื้อเดิมเด็ดขาด

ข้อสังเกตสัญญาซื้อขาย

- การโอนกรรมสิทธิ์
 - > ปกติโอนทันทีตั้งแต่เวลาซื้อขาย
 - > แต่จะต้องเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งก่อน คือ ต้องคัดเลือก ชั่ง ตวง วัด ให้รู้ปริมาณ หรือราคาเสียก่อน
- ซื้อขายสังหาฯ 20,000 บาทขึ้นไป
 - > มีหลักฐานเป็นหนังสือมัดจำ ชำระบางส่วน
 - > ถ้าไม่มี ฟ้องไม่ได้(สัญญาสมบูรณ์ยังทวงเองได้)
- ชำรุดบกพร่อง
 - > ถ้าขัดแจ้ง รับมาไม่ติดออก
 - > เรียกร้องไม่ได้



ข้อสังเกตสัญญาซื้อขาย(ต่อ)



- ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา
 - > น้อยกว่า = บอกปิด หรือรับไว้ลดเงิน
 - > มากกว่า = รับเท่าที่ตกลง บอกปิดที่เหลือ = บอกปิด หรือรับและเพิ่มเงิน
 - > ปนกัน = รับตามสัญญา บอกปิดที่เหลือ = แยกยากบอกปิดได้ทั้งหมด



NOTE

อสังหาฯ ไม่เกิน 5% ต้องรับไว้ **เว้นแต่** เป็นสาระสำคัญ

ออกสอบเพิ่มเติม



- แบบของการทำสัญญาซื้อขาย
 - > การทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพ้องเจ้าหน้าที่
- การซื้อขายรถยนต์ไม่ต้องจดทะเบียนต่อพ้อง
- แดงซื้อรถจยย. มาแต่มีลักษณะบิดเบี้ยว มีสิทธิเรียกร้องอย่างไร
 - > รับปิดชอบในความชำรุดบกพร่องของจยย.
- นายเอกมีบุตร 2 คน จะยกรถยนต์ให้คนเดียวโดยเสนาห์ จิงแกลงเป็นชายรถยนต์
 - > สัญญาซื้อขายโมฆะ ผูกพันตามสัญญาให้ ถูก
- นายเสาร์มีหนี้มาก กู้เงินยืมบ้าน จิงแกลงทำสัญญาขายบ้าน สัญญานี้จะมีผลอย่างไร?
 - > โหมฆะ
- บุคคลที่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นสาบสูญได้ ต้องหายติดต่อกันกี่ปี?
 - > 5 ปี

